

1500133-03.2021.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... ter sofrido uma tentativa de furto de sua bicicleta. Na ocasião, ao final do expediente de trabalho e antes de ir embora, os seguranças do estabelecimento informaram à Hércules sobre a tentativa de furto e a detenção do acusado. Negou ter presenciado os fatos. Após, verificou que a bicicleta se achava no local, porém o cadeado estava quebrado, o que lhe ocasionou um prejuízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500133-03.2021.8.26.0593 - lauda

CONCLUSÃO

Em 30 de novembro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Fabio Mussatto Venezuela, M818348, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500133-03.2021.8.26.0593 - Controle: 2021/000591

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADILSON RAMOS DA SILVA e outro

Vistos.

ADILSON RAMOS DA SILVA (RG: 43.947.098, filho de Aldo Ramos da Silva e Joana Luzia da Silva), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do artigo 69, e no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e TATIELE APARECIDA DA SILVA (RG: 45.344.064, filha de José Aparecido da Silva e Marina Alves da Silva) foi denunciada como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 25 de março de 2021, por volta das 19h35, no estacionamento do Supermercado Confiança, localizado na Rua Doutor Thimo Bruno Belucci, nº 255, nesta cidade e Comarca de Marília, agindo em concurso, previamente ajustados, com unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, uma bicicleta, marca Caloi, cor preta, avaliada em R\$660,00 (seiscentos e sessenta reais) pertencente à vítima Francisco Davi Ferreira de Moura; e uma bicicleta, marca Wendy, cor preta, avaliada em R\$400,00 (quatrocentos reais), pertencente à vítima William Rodrigues Flauzino.

Consta, ainda, da denúncia, que, no dia 26 de março de 2021, por volta das 19h30, no mesmo local, ADILSON tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma bicicleta, marca Avante, cor cinza, avaliada em R\$1.200,00 (mil e duzentos

reais), pertencente à vítima Hércules Felix Alves dos Santos.

Recebida a denúncia (fls. 190/192), o réu ADILSON foi citado (fls. 303) e apresentou resposta à acusação (fls. 307/315). Em relação à acusada TATIELE, tendo em vista estar em local incerto e não sabido, determinou-se a citação por edital (fls. 302). Como não compareceu, não respondeu à acusação nem constituiu advogado, ficaram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 375).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, o acusado, interrogado ao final.

Alegações finais ministeriais e defensivas constantes no termo de audiência retro. É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria dos crimes foram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/14), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18), autos de avaliação indireta (fls. 123/124), laudo do objeto (fls. 141/146), relatório de investigações (fls. 156/164) e pela prova oral colhida em juízo.

Na fase inquisitiva (fls. 8), a vítima Hércules Felix Alves dos Santos esclareceu ser proprietário de uma bicicleta da marca Avante, cor cinza, aro 29 e, que, na data dos fatos, o veículo se encontrava estacionado na área externa do "Supermercado Confiança", devidamente trancado. Disse que o acusado rompeu o cadeado que prendia a bicicleta com o auxílio de um alicate para tentar furtá-la, momento em que foi surpreendido pelos seguranças do estabelecimento. Também comunicou a ocorrência de outros furtos de bicicletas cometidos em datas anteriores, pertencentes aos funcionários do supermercado, e que, através do monitoramento das câmeras de segurança, apurou-se que se tratava do mesmo autor, identificado como Adilson Ramos da Silva. Em juízo, ratificou a versão anterior, confirmando ter sofrido uma tentativa de furto de sua bicicleta. Na ocasião, ao final do expediente de trabalho e antes de ir embora, os seguranças do estabelecimento informaram à Hércules sobre a tentativa de furto e a detenção do acusado. Negou ter presenciado os fatos. Após, verificou que a bicicleta se achava no local, porém o cadeado estava quebrado, o que lhe ocasionou um prejuízo avaliado em torno de R\$30,00 (trinta reais).

A vítima Francisco Davi Ferreira de Moura, em solo policial (fls. 84), afirmou que é operador de loja e trabalha junto ao setor de hortifrúti do "Supermercado Confiança" e, na data dos fatos (dia 25), por volta das 23h, ao término de seu turno, dirigiu-se até o estacionamento, local em que deixara sua bicicleta, marca Caloi, vinte e uma marchas, cor preta com detalhes em amarelo, percebendo que ela foi subtraída. Informou que o veículo estava preso a um aro de ferro com cadeado, porém romperam-no com alguma ferramenta. Afirmou, ainda, que a bicicleta estacionada ao lado, de propriedade de Willian, também foi furtada. Posteriormente, soube que o setor de segurança capturou imagens dos furtadores, eis que, no dia seguinte aos fatos, um rapaz foi surpreendido pelos seguranças e preso em flagrante, tentando subtrair a bicicleta de um terceiro funcionário, chamado Hércules. Contou, a vítima, que tomou conhecimento que um dos autores, responsável pelo furto da sua bicicleta e daquela pertencente à Willian, tratava-se do mesmo indivíduo que pretendia subtrair a bicicleta de Hércules. Negou ter visto as imagens dos suspeitos. Por fim, disse não ter registrado boletim de ocorrência, alegando que a empresa (supermercado) se comprometeu a tomar as devidas providências em relação a reparação dos prejuízos sofridos pelas vítimas, o que não ocorreu. Em juízo, repetiu na íntegra o depoimento já prestado na Delegacia, esclarecendo que o furto da sua bicicleta foi praticado por dois indivíduos, enquanto a tentativa, por um único sujeito.

A vítima William Rodrigues Flauzino, na fase inquisitiva (fls. 85), declarou exercer a função de repositor no "Supermercado Confiança" e, no dia dos fatos, ao final do expediente de trabalho, se encaminhou ao estacionamento do local, no lugar em que guardara sua bicicleta (chamado "bicicletário"), da marca Wendy, cinco marchas, cor preta, constatando que ela fora subtraída. Disse que o bem estava preso a um aro de ferro com cadeado que foi cortado. Comunicou, ainda, que o bem

estava estacionado ao lado da bicicleta de Francisco, que também foi vítima de furto. Mais tarde, tomou conhecimento de que o setor de segurança do estabelecimento capturou imagens dos furtadores, eis que, no dia subsequente, um indivíduo foi surpreendido pelos seguranças do mercado e preso em flagrante tentando subtrair a bicicleta do funcionário Hércules. Soube, a vítima, que um dos autores, responsável pelo furto da sua bicicleta e daquela pertencente à Francisco, tratava-se do mesmo rapaz que pretendia subtrair a bicicleta de Hércules. Negou ter visto as imagens dos suspeitos. Por fim, disse que não registrou boletim de ocorrência. Em juízo, corroborou a narrativa anterior e acrescentou que não conhecia o réu. Revelou que a sua bicicleta não foi localizada, estimando um prejuízo na monta de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

A testemunha Lucas Lopes da Silva, ouvido apenas na Delegacia (fls. 5), disse que trabalha como segurança no "Supermercado Confiança" e, na data dos fatos, por volta das 19h30, surpreendeu e deteve o acusado tentando subtrair uma bicicleta da marca Avante, cor cinza, aro 29, estacionada em área externa e trancada a cadeado. Informou que, para tentar subtrair o bem, o réu se utilizou de um alicate para o corte do cadeado. Salientou, ainda, sobre os diversos furtos de bicicletas ocorridos em datas anteriores, pertencentes aos funcionários do supermercado e que, por intermédio dos vídeos de monitoramento do sistema de segurança, puderam observar que se tratava do mesmo autor, ressaltando que, na ocasião, o acusado foi surpreendido tentando furtar a bicicleta da vítima Hércules. Narrou, a testemunha, que ADILSON também se tornara suspeito de outros dois furtos de bicicletas, cada qual de propriedade dos funcionários Francisco e Willian, delitos ocorridos no dia anterior e capturados pelas imagens apresentadas à Polícia. Após, comunicou que o réu fora conduzido ao plantão policial.

A testemunha Douglas Augusto Simão, em solo policial (fls. 7), esclareceu trabalhar na função de segurança no "Supermercado Confiança" e, na data dos fatos, surpreendeu o réu tentando furtar, mediante rompimento do cadeado, uma bicicleta da marca Avante, cor cinza, aro 29, estacionada em área externa e trancada. Ressaltou que vários furtos de bicicletas ocorreram antes, todos pertencentes aos funcionários do supermercado, e, por intermédio do monitoramento das câmeras, averiguaram tratar-se do mesmo autor, identificado como sendo Adilson Ramos da Silva. Por fim, informou que o acusado foi conduzido ao plantão policial. Em juízo, confirmou o depoimento anterior e explicou que estava em serviço em ambas as datas dos delitos. Consignou que somente mais tarde é que tomou conhecimento sobre os furtos, aqueles do dia 25, uma vez que as vítimas se atentaram ao sumiço das bicicletas apenas no fim do expediente de trabalho. No dia seguinte, 26, se puseram em alerta e, por meio do sistema de segurança, notaram novamente a presença do acusado no estabelecimento. Assim, observaram que Adilson estava com um alicate e logrou cortar um cadeado. Na abordagem, o réu evadiu-se do local, mas logo foi perseguido e detido. Não recorda se nos demais furtos, os ocorridos no dia 25, houve cortes de cadeados. A testemunha analisou as imagens e reconheceu o réu como o furtador das bicicletas.

Ouvido apenas em juízo, a testemunha Diego Santos de Camargo afirmou ser escrivão de polícia do 2º DP de Marília, local para onde foi distribuído o auto de prisão em flagrante da tentativa de furto ocorrida em 26 de março de 2021. Disse que o auto fazia menção a ocorrência de outros furtos, de duas bicicletas, crimes realizados pelo réu no dia anterior, dia 25. A par disso, identificaram e ouviram as vítimas. Presumindo que a res ainda pudesse ser encontrada no domicílio do réu, a autoridade policial deliberou por representar a busca na casa. Alguns dias depois, policiais da DIG realizaram a vistoria, mas não encontraram as bicicletas. Contou que, convidado a prestar esclarecimentos, o réu compareceu à Delegacia e, questionado, admitiu os furtos ocorridos no dia 25 de março de 2021, junto da companheira Tatiele. Interrogada, a investigada confessou ter acompanhado ADILSON até o supermercado e participado da subtração de 2 (duas) bicicletas localizadas no estacionamento (no "bicicletário"). Contudo, ela negou o seu envolvimento no furto empreendido pelo réu no dia subsequente, dia 26. Ademais, o escrivão confirmou que esteve na presença do acusado e de Tatiele, sendo possível reconhecê-los e identificá-los nas imagens de vídeo do estabelecimento. Ao final, a testemunha

ratificou as informações constantes no relatório.

Os investigadores de polícia Guilherme Resstel e Casimiro Tadeu da Graça, na fase inquisitiva (fls. 126 e 127), declararam, de forma uníssona, que, atuam no DIG - no Setor de Investigações Gerais de Marília, e, no dia 13 de março de 2021, se encaminharam à Rua Piracicaba, n. 443, para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo no endereço do acusado. Explicaram que o alvo do mencionado mandado era a apreensão de duas bicicletas, das marcas Wendy e Caloi, que, segundo suspeita, foram subtraídas pela pessoa de ADILSON no "Supermercado Confiança". Quanto aos fatos, os policiais não souberam informar com detalhes como se deram os furtos, eis que os delitos estavam sendo apurados pelo 2º DP de Marília/SP, porém nada de ilícito foi encontrado na casa do acusado, bem como não localizaram as bicicletas no local. Afirmaram que Adilson compareceu à CPJ e identificou sua companheira, Tatiele, como coautora dos crimes. Ainda, o acusado revelou-lhes ter vendido as bicicletas na Rua Salvador Salgueiro, Bairro Vila Barros, entretanto não forneceu elementos suficientes que pudessem auxiliar na localização dos bens. Em juízo, o policial Guilherme repetiu integralmente a versão dada em solo policial, afirmando que deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão na casa do réu. Todavia, não encontraram a res ou qualquer ilícito no local. Disse que Adilson estava presente e confessou os furtos, informando-lhes que havia vendido as bicicletas na Vila Barros. Indagado, o acusado também admitiu que a companheira participou dos crimes no dia anterior, dia 25. O policial Resstel não analisou as imagens do circuito de segurança.

O acusado Adilson Ramos da Silva, perante a Autoridade Policial (fls. 9), reservou-se ao direito de permanecer calado. No entanto, em aditamento (fls. 92/93), admitiu que, no dia 25 de março de 2021, acompanhado por sua companheira Tatiele, subtraiu duas bicicletas, das marcas "Wendy" e "Caloi", ambas localizadas no estacionamento do "Supermercado Confiança". Disse que utilizou um alicate para o corte dos cadeados que prendiam as bicicletas. Confessou a prática dos furtos, alegando que o casal necessitava de dinheiro para comprar comida e os medicamentos para o filho. Afirmou, o réu, que vendeu as bicicletas para desconhecidos, no Bairro Vila Barros. Comercializou a bicicleta, marca "Wendy" por R\$ 80,00 (oitenta reais), enquanto a "Caloi" foi negociada pela quantia de R\$ 100,00 (cem reais). Na mesma data, em 26 de março de 2021, ADILSON retornou sozinho ao supermercado e, então, tentou subtrair uma nova bicicleta, oportunidade em que foi detido pelos seguranças do estabelecimento e preso em flagrante. Já em liberdade, o acusado informou que se encontrava em casa, quando policiais civis, munidos de um mandado de busca e apreensão, compareceram até o seu endereço a fim de localizar as bicicletas. Explicou a eles que já havia se desfeito dos bens. Comunicou-os, ainda, que a companheira não estava presente, pois ela havia ido ao DAEM e à CPFL, prometendo apresentá-la para ser ouvida acerca dos fatos. Por fim, o réu esclareceu que agiu por desespero, temendo não conseguir dinheiro para custear a comida, o leite e as fraldas ao filho. Em seu interrogatório judicial, confessou a imputação. Justificou que, em razão da pandemia e da difícil situação econômica, praticou os furtos para pagar o aluguel e para o sustento do filho, bem como que, inclusive, a companheira foi consigo. Assumiu que rompeu os cadeados para a subtrair as bicicletas. Afirmou, enfim, estar arrependido, desculpando-se com as vítimas.

Ora, da análise da prova, verifica-se que ela é conclusiva quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados ao acusado, demonstrando que os fatos se deram conforme narrados na inicial.

Com efeito, conforme consta nos autos e da narrativa das vítimas, o acusado e a sua companheira se dirigiram até o "Supermercado Confiança" (na zona conhecida como "bicicletário") e, em posse de um alicate, cortaram os cadeados que prendiam duas bicicletas, pertencentes às vítimas Francisco e William, as quais foram subtraídas por eles. No dia seguinte, Adilson retornou sozinho ao estabelecimento e, se utilizando da mesma técnica, tentou romper o cadeado e furtar a bicicleta da vítima Hércules, sendo, na ocasião, surpreendido pelos seguranças do local.

Importante frisar que os depoimentos das vítimas e das testemunhas foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, confirmando-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o

réu. Logo, não há que se pôr em dúvida a sinceridade de suas palavras. Ademais, seus depoimentos, quando se apresentam, como na hipótese analisada, seguros e coerentes, autorizam e justificam a formulação de um juízo de condenação, até porque foram confirmados pela confissão do acusado.

Quanto às teses defensivas, impossível a aplicação dos princípios da intervenção mínima e da lesividade. Ora, não se pode deixar de reconhecer que, ao se admitir furtos e tentativas de furto como essas, haveria uma sensação de insegurança muito grande na sociedade, com graves riscos à ordem pública, pois a certeza da impunidade representaria inegável incentivo a tais práticas, de consequências imprevisíveis para a vida em comunidade. Ainda, o valor de avaliação dos bens deixa claro que não se tratam de "bagatela", sendo inviável a absolvição do réu por atipicidade da conduta com fundamento no chamado "princípio da insignificância". O fato penal é relevante e de significação criminal, tendo ameaçado bem jurídico tutelado pela lei, conforme já ressaltado.

Aliás, a aplicação do princípio em questão não pode prejudicar a proteção jurídica do patrimônio de quem quer que seja, independentemente da condição econômica do ofendido. Reconhecer a atipicidade de fatos como o ora analisado é gerar precedentes que certamente servirão de incentivo à proliferação de práticas semelhantes, gerando, em curto prazo, um verdadeiro caos jurídico e social.

Com efeito, "(...) independentemente de valores reais econômicos, o que se preserva com a responsabilização de agentes que se dispõem a burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os valores morais cobrados pela sociedade, diuturnamente. Portanto e por isso mesmo que inimporta o 'quantum' da coisa que se subtrai, mas sim e especificamente o que se subtrai. Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório que seja, terá, pelo menos à vítima, o valor moral que aquilo possa representar ou representou na aquisição e na sua manutenção. Seria, portanto e por isso mesmo, premiasse a desonestidade (rectius: furto), subvalorizando-se ou dando importância alguma à honestidade em total e completa inversão de valores morais e lógicos. Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça penal, atenta à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe respeitada, e mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pelo ser humano lesado, tem que coibir atuações criminosas, representem elas, no mundo econômico, valor qualquer que possam representar (...). A ausência de lesão ou insignificância desta no patrimônio da vítima, ainda que em face da recuperação do bem furtado, ou de ser este de ínfimo valor, não implica jamais em discriminação, pena de premiar-se com impunidade criminoso eventual, 'ad exemplum', toda vez que fosse a subtração tentada e recuperasse a vítima, intacto, o objeto, ou que o bem fosse de pequeno valor. É espécie discriminante não consagrada na lei penal, torne-se a firmar (...)" (RT 821/595-597).

Os crimes patrimoniais, como o furto, tipificam-se com o assenhoreamento de bem de valor juridicamente relevante, animado pela intenção dolosa daquele que o pratica, evidenciando-se, na hipótese, a culpabilidade do réu ao violar o ordenamento jurídico-social..

Não bastasse, além das testemunhas Diego e Douglas reconhecerem, sem sombras de dúvidas, o réu, ele confessou as subtrações efetuadas nas duas oportunidades em que ouvido, sendo certo que alegou que assim o fez porque passava por necessidade financeira, o que não foi comprovado nos autos.

Além disso, quanto à suposta ausência de prejuízo aos ofendidos, a melhor jurisprudência se alinha ao entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem decidido que "o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no AREsp nº 1317769, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20.9.2018).

De outro lado, não há dúvidas de que os crimes atingiram a consumação (furtos praticados no dia 25). Atualmente, a teoria adotada é a da inversão da posse ou amotio, segundo a qual o crime se consuma no momento da cessação da clandestinidade, ou seja, quando o agente sai do local do delito em poder do bem da vítima, tal como ocorreu no presente caso.

Trata-se de posicionamento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Este último aprovou, inclusive, o tema nº 934 a respeito:

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Ainda, observo que as qualificadoras previstas no § 4º, incisos I e IV, do artigo 155 do Código Penal encontram-se devidamente comprovadas. Tanto as vítimas como as testemunhas foram firmes ao narrar que o acusado rompeu os cadeados para realizar as subtrações. Suficientemente comprovado, no mesmo sentido, o concurso de agentes no caso em tela quanto aos crimes ocorridos na primeira data apontada na denúncia (imagens capturadas pelo sistema de vigilância e apresentadas no relatório de fls. 156/164). De se destacar, ainda, que, conforme o laudo pericial (fls. 141/146) constante nos autos, "é possível afirmar que a peça descrita no item "2.1 A" pode ser eficazmente utilizada como instrumento corto-contundente e como alavanca, podendo romper ou destruir obstáculos, servindo também para seccionar, entortar ou torcer qualquer tipo de objeto que se adapte aos gumes de suas lâminas."

Ademais, o valor total da res não pode ser admitido como insignificante ou pequeno, impedindo, inclusive, o reconhecimento do chamado furto privilegiado. Inaplicável, portanto, a Súmula 511 do STJ.

Dessa forma, bem delineada a responsabilidade criminal, eis que os elementos probatórios foram seguros, apontando, com a certeza necessária, a autoria e a materialidade delitivas.

Diante do panorama apresentado, por se enquadrar, a conduta do acusado, no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor. Assim, afastadas as teses defensivas, passo à dosimetria da pena.

Da tentativa do crime de furto qualificado - artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. art. 14, incisos II, ambos do CP

Atenta aos requisitos constantes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, verifico que o réu é portador de maus antecedentes, conforme certidão de fls. 475/478. Desta forma, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (fls. 475/478), sendo certo que esta é preponderante àquela. Exaspero, portanto, a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em terceira fase, não vislumbro causas de aumento a considerar. Presente a causa de diminuição referente ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, o que conduz à redução de 1/3 (um terço) da pena, tendo em vista o iter criminis percorrido rumo à consumação do delito (corte do cadeado e a iminente subtração da bicicleta da vítima Hércules). Resta, assim, a reprimenda definitiva fixada em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

A pena pecuniária, por ter critérios próprios de fixação, resta aplicada em 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, a teor do que dispõe o artigo 49, § 2º, do Código Penal. Dos crimes de furto qualificado - artigo 155, § 4º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do CP

Atenta aos requisitos constantes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, verifico que o réu é portador de maus antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 475/478. Desta forma, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para cada um dos crimes praticados.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (fls. 475/478), sendo certo que esta é preponderante àquela. Exaspero, portanto, a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para cada um dos crimes praticados.

Em terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena pecuniária resta aplicada em 12 (doze) dias-multa para cada um dos crimes praticados, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, a teor do que dispõe o artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Por serem dois os crimes praticados, e em concurso material, as penas devem ser somadas. Isso porque os crimes foram cometidos com desígnios autônomos e atingiram bens jurídicos diversos, motivo pelo qual é de ser aplicado o artigo 69 do Código Penal.

Nos termos do estabelecido no artigo 33 e seguintes do CP, considerando o quantum de pena aplicado e a reincidência, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento de pena. Ainda, pelo mesmo motivo (reincidência), impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no caso em questão, bem como a concessão do sursis.

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, que incluiu o § 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, a detração de pena, com a consequente progressão de regime, deverá ser oportunamente analisada em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pelo Diretor do estabelecimento em que se encontra o preso de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o réu ADILSON RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Nego ao réu o apelo em liberdade. A gravidade em concreto das condutas por ele praticadas, já mencionada quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e nesta decisão confirmada, revela a necessidade de continuidade da custódia. A ordem pública, pois, deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, até porque não se pode olvidar que o réu é reincidente, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face dos crimes e a sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, pode buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir desta data.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução das penas impostas e ao integral cumprimento desta sentença. Oficie-se ao TRE, para atendimento do artigo 15, inciso III da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Deixo de condenar o réu à indenização, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois não houve comprovação do valor efetivo do prejuízo causado às vítimas.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 6 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA